Arbeitspapier der AG Leerstandsbewältigung „Innenstädte mit Zukunft“

Leitfaden zum Zwischenerwerb - Handlungsempfehlung für Kauf -> Sicherung-> Nachnutzung und Sanierung

Der folgende Leitfaden dient als Orientierung für die Akteure und besitzt zum aktuellen Zeitpunkt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ziel ist die Darstellung der grundlegenden Schritte zum gezielten Vorgehen. Einzelne Inhalte wie Fördermittelanträge, Finanzplanungen, Konzeptionen etc. sollen sukzessive in Form von Beispielen ergänzt und zum Teil in separaten Unterkategorien dargestellt werden. Dadurch sollen den Betrachtenden je nach Kenntnisstand und Bedarf detaillierte Informationen zu den einzelnen Schritten zur Verfügung gestellt werden.

1. Objektauswahl prüfen

Bei der Auswahl von Objekten für den Zwischenerwerb durch eine Kommune sind mehrere entscheidende Aspekte zu berücksichtigen:

1. **Konzepte und Beschlüsse**: Die Objekte sollten im Einklang mit den bestehenden städtebaulichen Konzepten und Plänen stehen, wie etwa einem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) oder anderen relevanten Planungen. Zudem sind alle erforderlichen kommunalen Beschlüsse und Genehmigungen einzuholen, um sicherzustellen, dass das Projekt den rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen entspricht.

2. **Finanzen**: Eine gründliche Prüfung der finanziellen Rahmenbedingungen ist unerlässlich. Dazu gehört die Bewertung der Kosten für den Erwerb, Sanierungs- und Instandhaltungskosten sowie die langfristige Finanzierbarkeit. Im Zusammenhang mit der Verwendung von Fördermitteln ist die Einhaltung des EU-Beihilferechts zu überprüfen, um sicherzustellen, dass keine unzulässigen Beihilfen gewährt werden und das Projekt im Einklang mit den europäischen Regelungen steht.

3. **Verfügbarkeit der Immobilie**: Die grundsätzliche Verfügbarkeit der Immobilie muss gesichert sein. Dazu gehört die Klärung der Eigentumsverhältnisse sowie die Sicherstellung, dass keine rechtlichen oder vertraglichen Hindernisse bestehen, die den Erwerb oder die spätere Nutzung der Immobilie beeinträchtigen könnten. (Mögliche Hindernisse und deren Lösungen – Erbengemeinschaft etc.)

4. **Verhandlungen mit den Eigentümern**: Die Verhandlungen mit den aktuellen Eigentümern sind entscheidend für den Erwerb. Hierbei sollten faire Konditionen, die sowohl die Interessen der Kommune als auch der Verkäufer berücksichtigen, vereinbart werden. Grundbaustein ist dabei ein Verkehrswertgutachten. Es ist wichtig, klare und transparente Vereinbarungen zu treffen, aber auch eine deutliche Positionierung vorzunehmen, um spätere Konflikte zu vermeiden.

Hemmnisse und Risikopotenzial:

- **Politische und gesellschaftliche Hemmnisse**: Der Erwerb von Immobilien durch die Kommune kann auf Widerstand aus der Politik und der Bürgerschaft stoßen. Politische Entscheidungsträger könnten Bedenken hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit der Investitionen oder der zukünftigen Nutzung der Immobilie haben. Auch Bürger können Bedenken äußern, insbesondere wenn sie von den Plänen direkt betroffen sind oder befürchten, dass die Maßnahme ihre Interessen beeinträchtigt. Eine frühzeitige und transparente Kommunikation mit allen Stakeholdern kann helfen, solche Hemmnisse zu adressieren. Entscheidend für den Erfolg des Projektes ist die gemeinsame Positionierung aller Beteiligten und Weisungsbefugten Personen hinter dem Vorhaben und der Dokumentation dieses Willens.
- **Risikopotenzial**: Der Erwerb und die spätere Nutzung der Immobilie bergen ein gewisses Risikopotenzial, insbesondere im Hinblick auf unerwartete Kosten, Verzögerungen oder mögliche rechtliche Auseinandersetzungen. Eine umfassende Risikoanalyse und ein detaillierter Plan zur Risikominderung sind daher essenziell.
- **Unsicherheit bei Zeit, Zuteilung und Verwaltungswissen**: Unsicherheiten hinsichtlich des Zeitrahmens für den Erwerb, die Zuteilung von Mitteln und das verfügbare Verwaltungswissen können den Prozess erschweren. Es ist ratsam, einen realistischen Zeitplan aufzustellen und sicherzustellen, dass ausreichend Fachwissen und Ressourcen vorhanden sind, um den Erwerb und die anschließende Verwaltung oder Vermarktung der Immobilie effizient zu gestalten.
- **Kaufnebenkosten**: Bei der Kalkulation müssen auch die Kaufnebenkosten, wie Notarkosten, Grundbuchgebühren und eventuell anfallende Maklergebühren, berücksichtigt werden. Diese Kosten sollten im Finanzierungsplan einkalkuliert werden, um unerwartete Belastungen zu vermeiden.

Arbeitspapier der AG Leerstandsbewältigung „Innenstädte mit Zukunft“

2. Entscheidung über Zwischenerwerb

Zunächst muss entschieden werden, ob der Zwischenerwerb mithilfe von Fördermitteln oder aus eigenen Mitteln der Kommune finanziert wird. In beiden Fällen ist ein Stadtratsbeschluss erforderlich. Wenn Fördermittel genutzt werden sollen, ist das jeweilige Förderverfahren zu beachten.

Für die Durchführung des Zwischenerwerbs wird der Kaufpreis auf Basis eines Verkehrswertgutachtens verhandelt. Der vereinbarte Kaufpreis wird anschließend zur Abwicklung an den Notar übergeben. Während des gesamten Prozesses sind die Auflagen des Fördermittelbescheids zu beachten, insbesondere hinsichtlich der festgelegten Zeitschienen, Fristen, Nachreichungen und gegebenenfalls zusätzlichen Kostenschätzungen.

Es ist zwingend erforderlich, einen grundsätzlichen Plan für die zukünftige Nutzung und Entwicklung der Immobilie zu erstellen, um sicherzustellen, dass die Ziele des Zwischenerwerbs langfristig erreicht werden können und mögliche weitere Schritte gut vorbereitet sind.

Der Zwischenerwerb gilt als abgeschlossen, sobald die Immobilie im Grundbuch eingetragen ist. Dies markiert den offiziellen Eigentumserwerb durch die Kommune und ermöglicht die weitere Planung und Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen.

3. Sicherung und Rohbausanierung

Auswahlverfahren für die Planung:

Zu Beginn erfolgt die Auswahl des Planungsverfahrens. Hierzu ist zunächst die Erstellung einer detaillierten Leistungsbeschreibung, welche die Anforderungen und Erwartungen an die Planungsleistungen präzise festlegt, notwendig. Abhängig von der Höhe der zu erwartenden Kosten erfolgt ein entsprechendes Vergabeverfahren mit anschließender Beauftragung durch die Kommune. **Vor- und Entwurfsplanung mit Kostenberechnung**:

In den Phasen 1 bis 3 der HOAI (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure) werden die Vorplanung und die Entwurfsplanung durchgeführt. Dies beinhaltet die Erstellung der Grundlagenermittlung, die Entwurfsplanung und eine erste Kostenberechnung zur Abschätzung der finanziellen Mittel, die für die Umsetzung erforderlich sind.

Bewilligungsantrag für Sicherungsmaßnahmen:

Weiterhin ist der Bewilligungsantrag für die Sicherungsmaßnahmen zu stellen. Dies ist notwendig, um Fördermittel oder finanzielle Unterstützung zu sichern. Der Antrag sollte alle erforderlichen Informationen und Nachweise enthalten, um eine zügige Bearbeitung zu gewährleisten.

Zuwendungsbescheid:

Nach der Genehmigung des Bewilligungsantrages erfolgt die Ausstellung des Zuwendungsbescheides. Es ist darauf zu achten, dass alle im Bescheid aufgeführten Auflagen und Bedingungen genau beachtet werden, um sicherzustellen, dass die Fördermittel ordnungsgemäß verwendet werden.

Genehmigungs- und Ausführungsplanung

In den Phasen 4 bis 6 der HOAI erfolgt die detaillierte Genehmigungs- und Ausführungsplanung. Dies umfasst die Erstellung detaillierter Baupläne, die Vorbereitung der Ausschreibung der Bauleistungen und die Abstimmung mit den zuständigen Behörden zur Sicherstellung aller Genehmigungen.

Ausschreibung der Bauleistungen

Gemäß dem Stadtratsbeschluss erfolgt die Ausschreibung der Bauleistungen. Diese wird in verschiedene Lose unterteilt, um die Angebote von Bauunternehmen einzuholen. Die Ausschreibung sollte transparent und fair gestaltet sein, um die besten Angebote zu erhalten.

Nach Leistungserbringung: Auszahlungsantrag

Nach Abschluss der Bauarbeiten wird ein Auszahlungsantrag gestellt, um die Fördermittel freizugeben. Dieser Antrag umfasst die Nachweise über die erbrachten Leistungen und die entsprechenden Rechnungen.

Verwendungsnachweis und Fristen

Im Zusammenhang mit Fördermitteln ist die Erstellung von Verwendungsnachweisen, welche alle durchgeführten Maßnahmen dokumentieren, notwendig. Um Verzugszinsen oder Rückforderungen zu vermeiden, muss sich an die vorgegebenen Fristen gehalten werden. Eine sorgfältige Dokumentation und fristgerechte Einreichung sind essenziell für die ordnungsgemäße Abwicklung des Förderprojekts.

Ergänzende Hinweise:

- **Kontrolle und Qualitätssicherung**: Implementieren Sie ein System zur kontinuierlichen Kontrolle und Qualitätssicherung während der gesamten Planungs- und Bauphase. Regelmäßige Überprüfungen helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
- **Kommunikation und Koordination**: Stellen Sie sicher, dass alle beteiligten Parteien, einschließlich der Planer, Bauunternehmen und Fördermittelgeber, regelmäßig informiert

und koordiniert werden. Eine klare Kommunikation trägt zur reibungslosen Durchführung des Projekts bei.

- **Nachhaltigkeit und Langfristigkeit**: Berücksichtigen Sie bei der Planung und Durchführung der Sanierungsmaßnahmen Aspekte der Nachhaltigkeit und langfristigen Nutzung. Dies kann die Auswahl umweltfreundlicher Materialien und Technologien sowie die Planung für zukünftige Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen umfassen.

Ergebnis: Nach erfolgreicher Durchführung aller Maßnahmen und Einhaltung aller Anforderungen ist die Förderung abgeschlossen, und das Gebäude wurde entsprechend gesichert und für die weitere Nutzung vorbereitet.

4. Nachnutzung und Sanierung

Verkauf der gesicherten Immobilie

Der nächste Schritt besteht im Verkauf der gesicherten Immobilie. Dies beinhaltet die Durchführung von Standortmarketing und Verkaufsförderungsmaßnahmen, um potenzielle Käufer zu erreichen und den Verkaufserfolg zu maximieren. Hierzu gehört die Erstellung eines detaillierten Exposés, welches das Nutzungskonzept und alle relevanten Informationen, wie bestehende Genehmigungen und Nutzungsmöglichkeiten enthalten. Wichtigste Partner sind hierbei unter anderem die sozialen Träger sowie kommunale Wohnungsgesellschaften.

Neues Verkehrswertgutachten

Zur Ermittlung eines marktgerechten Wertes wird ein aktualisiertes Verkehrswertgutachten erstellt. Dies ist entscheidend für die Preisfestsetzung und die Verhandlung mit potenziellen Käufern.

Fristen im Zusammenhang mit Fördermitteln

Im Zusammenhang mit potenziellen Fördermitteln sind bestehende Fristen und Auflagen zu beachten. Ein nicht erfolgter Verkauf könnte bedeuten, dass der Zuwendungszweck nicht erfüllt ist, was Rückforderungen oder andere Konsequenzen nach sich ziehen kann. Werden im Zusammenhang mit einem Verkauf sanierungsbedingte Einnahmen generiert, sind diese dem Fördermittelgeber zu melden und vorrangig vor neuen Fördermitteln wieder innerhalb der Gesamtmaßnahme der Städtebauförderung zu investieren.

Bestpreisvergabe oder Konzeptvergabe

Der Verkauf sollte im ersten Schritt auf Basis des überzeugendsten Nutzungskonzepts erfolgen und erst danach auf Basis des besten Preises. Bei der Konzeptvergabe können Käufer ausgewählt werden, die ein nachhaltiges und dem Nutzungskonzept entsprechendes Projekt präsentieren.

Kaufvertrag

Der Kaufvertrag wird erstellt und sollte alle relevanten Bedingungen enthalten. Besondere Auflagen wie beispielsweise Sanierungsverpflichtungen, Nachnutzungskonzepte und ein Rückkaufsrecht sollten vertraglich festgelegt werden, um die zukünftige Nutzung und etwaige Rückforderungen zu regeln.

Notar und Vertragsentwurf

Es Erfolgt die Beauftragung eines Notars zur Erstellung und Überprüfung des Vertragsentwurfs. Der Notar sorgt für die rechtliche Sicherheit und Vollständigkeit des Kaufvertrags.

Zahlung des Kaufpreises

Nach Abschluss des Kaufvertrags erfolgt die Zahlung des Kaufpreises durch den Käufer. Stellen Sie sicher, dass alle finanziellen Transaktionen ordnungsgemäß dokumentiert und durchgeführt werden.

Anzeige sanierungsbedingter Einnahmen

Melden Sie alle durch die Sanierung bedingten Einnahmen dem Thüringer Landesverwaltungsamt oder der zuständigen Behörde. Dies ist notwendig, um die Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben und Förderauflagen sicherzustellen.

Zusätzliche Hinweise:

- **Dokumentation und Nachverfolgung**: Führen Sie eine gründliche Dokumentation aller Verkaufs- und Sanierungsaktivitäten. Dies stellt sicher, dass alle Auflagen erfüllt und nachgewiesen werden können.
- **Rechtsberatung**: Ziehen Sie im Zweifel rechtliche Beratung hinzu, um sicherzustellen, dass alle vertraglichen und gesetzlichen Anforderungen eingehalten werden und keine rechtlichen Probleme auftreten.
- **Langfristige Überwachung**: Behalten Sie die langfristige Nutzung und Entwicklung der Immobilie im Auge, um sicherzustellen, dass die vereinbarten Sanierungs- und Nutzungskonzepte umgesetzt werden.